ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αριθμός 16.948

Στο Ηράκλειο σήμερα, 4/12/2017, ενώπιον εμού (**Αθανάσιος Εικονικός**, συμβολαιογράφου με έδρα το Ηράκλειο) εμφανίστηκαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως πωλητής:

1) **Χρήστος Πλασματικός του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Οδός Ανύπαρκτης 116, Ηράκλειο, με Α.Φ.Μ. 430992804 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 852715, που εκπροσωπείται στο παρόν από πληρεξούσιο: **Αθανάσιος Εικονικός του Χρήστου**, με Α.Φ.Μ. 132708195 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 603616, δυνάμει του υπ' αριθμ. 678/2017 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Δοκιμών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως αγοραστής:

2) **Ιωάννης Φανταστικός του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Λεωφόρος Δοκιμών 8, Πάτρα, με Α.Φ.Μ. 018824309 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 992341.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Ιωάννης Πλασματικός του Παναγιώτη**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 15366 και Α.Φ.Μ. 119666647 · **Παναγιώτης Φανταστικός του Γεωργίου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 33729 και Α.Φ.Μ. 562937579, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

1. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Ο πωλητής είναι κύριος ενός ακινήτου (**διαμέρισμα**), 1ος όροφος, εμβαδού 39,86 τ.μ., που βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Πλασματικής 64, Ηράκλειο, στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **991275531957/0/7**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμ. 1728/1990 του Πολεοδομικού Γραφείου Δοκιμών άδειας.

2. ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 77042/2017 πιστοποιητικό του αρμόδιου

SAMPLE · FICTIONAL DATA

Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 170.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

3. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 9.957/1993 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Μαρία Δείγμα), που συντάχθηκε την 9η Ιουνίου 1993, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 35.550.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Μαρία Φανταστική του Αθανασίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 25.804/2001 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Παναγιώτης Υποθετικός), που συντάχθηκε την 18η Σεπτεμβρίου 2001, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 34.950.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Ευαγγελία Πλασματική του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 27.602/2014 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Αικατερίνη Φανταστική), που συντάχθηκε την 13η Απριλίου 2014, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 358.500,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Χρήστος Δείγμα του Αθανασίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Ο τελευταίος κύριος, **Χρήστος Δείγμα του Αθανασίου**, κάτοικος Οδός Φανταστικής 114, Ηράκλειο, με Α.Φ.Μ. 349237403, μεταβίβασε το ακίνητο στον μεταβιβάζοντα του παρόντος, ο οποίος έκτοτε το νέμεται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο

SAMPLE — FICTIONAL DATA

οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ο/Η συμβολαιογράφος βεβαιώνει ότι έλεγξε την ταυτότητα των συμβαλλομένων με βάση τα νόμιμα έγγραφα που επέδειξαν, ότι αυτοί έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι τους ενημέρωσε για τις φορολογικές και αστικές συνέπειες της πράξης, για τις οποίες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Η νομή και κατοχή του ακινήτου, μαζί με όλα τα δικαιώματα, τις αγωγές και τις ενστάσεις που απορρέουν από την κυριότητα, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα από σήμερα. Από την ίδια ημέρα όλα τα τέλη, οι φόροι, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον αποκτώντα, ενώ οι οφειλές μέχρι

SAMPLE - FICTIONAL DATA

σήμερα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος δηλώνει ότι τις έχει εξοφλήσει.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και ότι δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής για τη μεταβίβασή του. Δηλώνουν επίσης ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές και ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στο παρόν.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 997969/2017, κατηγορίας Ε (ενεργειακός επιθεωρητής: **Παναγιώτης Φανταστικός του Παναγιώτη**, με Α.Φ.Μ. 903877067)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 6154422887, συνταγμένη από τον ίδιο μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

6. Η ΠΩΛΗΣΗ. Με το παρόν ο πωλητής πωλεί και μεταβιβάζει στον αγοραστή την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, ελεύθερου από κάθε βάρος.

7. ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των **140.500 ευρώ**, το οποίο ο πωλητής δηλώνει ότι εισέπραξε ολόκληρο μέσω τραπεζικής μεταφοράς πριν από την υπογραφή του παρόντος.

8. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 728,20 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία τρίτου (ιδιοκτήτρια: Ελένη Υποθετική του Νικολάου), νότια με την οδό Πλασματικής και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Γεωργία Ανύπαρκτη του Γεωργίου, Αθανάσιος Υποθετικός του Χρήστου, Κωνσταντίνος Δείγμα του Παναγιώτη).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— διαμέρισμα Α3 του 4ου ορόφου, εμβαδού 128,33 τ.μ., με ΚΑΕΚ

SAMPLE - FICTIONAL DATA

991275531957/0/4 (ιδιοκτήτης: Παναγιώτης Ανύπαρκτος του Χρήστου).

— διαμέρισμα Β3 του 2ου ορόφου, εμβαδού 127,97 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991275531957/0/24 (ιδιοκτήτης: Αθανάσιος Φανταστικός του Κωνσταντίνου).

— διαμέρισμα Γ1 του 2ου ορόφου, εμβαδού 138,25 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991275531957/0/11 (ιδιοκτήτης: Παναγιώτης Υποθετικός του Νικολάου).

— διαμέρισμα Δ1 του 5ου ορόφου, εμβαδού 58,43 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991275531957/0/18 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Εικονικός του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Ε2 του 1ου ορόφου, εμβαδού 69,78 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991275531957/0/1 (ιδιοκτήτης: Δημήτριος Δοκιμαστής του Ιωάννη).

— διαμέρισμα Ζ4 του 4ου ορόφου, εμβαδού 146,51 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991275531957/0/13 (ιδιοκτήτης: Παναγιώτης Εικονικός του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Η2 του 2ου ορόφου, εμβαδού 72,39 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991275531957/0/17 (ιδιοκτήτρια: Δήμητρα Φανταστική του Χρήστου).

— διαμέρισμα Θ1 του 2ου ορόφου, εμβαδού 159,32 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991275531957/0/19 (ιδιοκτήτρια: Ευαγγελία Ανύπαρκτη του Νικολάου).

— διαμέρισμα Ι4 του 5ου ορόφου, εμβαδού 74,72 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991275531957/0/12 (ιδιοκτήτης: Παναγιώτης Φανταστικός του Νικολάου).

— διαμέρισμα Κ3 του 3ου ορόφου, εμβαδού 111,97 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991275531957/0/2 (ιδιοκτήτρια: Βασιλική Φανταστική του Νικολάου).

— διαμέρισμα Λ4 του 1ου ορόφου, εμβαδού 47,03 τ.μ., με ΚΑΕΚ 991275531957/0/15 (ιδιοκτήτρια: Ευαγγελία Ανύπαρκτη του Χρήστου).

9. ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

1. Πιστοποιητικό βαρών, με αριθμό 73564/2017, της 1ης Δεκεμβρίου 2017.

2. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, με αριθμό 23856/2017, της 7ης Νοεμβρίου 2017.

3. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 34040/2017, της 11ης Νοεμβρίου 2017.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

4. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 63872/2017, της 14ης Νοεμβρίου 2017.

5. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 74365/2017, της 8ης Νοεμβρίου 2017.

6. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, με αριθμό 68031/2017, της 19ης Οκτωβρίου 2017.

7. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 91153/2017, της 20ης Οκτωβρίου 2017.

8. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 41685/2017, της 2ης Νοεμβρίου 2017.

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 110.800,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 525871/2017 δήλωση φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών την 1η Δεκεμβρίου 2017, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

11. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για θητεία ενός έτους, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες δικαστικά και εξώδικα για κάθε θέμα που αφορά τα κοινόχρηστα, εισπράττει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των ιδιοκτητών σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής δαπανών που προσαρτάται στον κανονισμό, ενώ οι δαπάνες θέρμανσης κατανέμονται με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών κάθε ιδιοκτησίας.

Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και

SAMPLE - FICTIONAL DATA

έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στην ιδιοκτησία του για την εκτέλεση επισκευών σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε ζημίας που θα προκληθεί, και να διατηρεί την ιδιοκτησία του σε καλή κατάσταση.

12. ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 1.124,00 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αθανάσιος Εικονικός

SAMPLE - FICTIONAL DATA